

# 粤港澳大湾区规则衔接、机制对接的实证考察

## 一、中共中央国务院

### （一）《粤港澳大湾区发展规划纲要》

2019年2月18日，中共中央国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》（详见附件1）。纲要除前言外共11章，规划了近至2022年，远期展望到2035年，提出了总体要求、空间布局、基础设施、产业体系、生态文明、生活圈、国际合作等方面的目标和措施，是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。

纲要未明确提出“规则衔接、机制对接”，但其具体内容涉及规则衔接、机制对接，如：1. 第二章第二节“基本原则”中“开放合作，互利共赢”提出“以‘一带一路’建设为重点，构建开放型经济新体制，打造高水平开放平台，对接高标准贸易投资规则，加快培育国际合作和竞争新优势。”（贸易投资规则的对接）；2. 第五章第二节“优化提升信息基础设施”提出“探索建立统一标准，开放数据端口，建设互通的公共应用平台。”3. 第八章第六节“促进社会保障和社会治理合作”中提出“加强跨境公共服务和社会保障的衔接，探索澳门社会保险在大湾区内跨境使用，提高香港长者社会保障措施的可携性。”4. 第九章序言提出“深化粤港澳合作，进一步优化珠三角九市投资和营商环境，提升大湾区市场一体化水平，全面对接国际高标准市场规则体系，加快构建开放型经济新体制……”5. 第十章第二节“打造广州南沙粤港澳全面合作示范区”提出“强化与周边地区在城市规划、综合交通、公共服务设施等方面的一体化衔接”，“共建创新发展示范区”提出“提供与港澳相衔接的公共服务和社会管理环境”。

### （二）2019年政府工作报告

2019年3月5日，李克强代表国务院在十三届全国人大二次会议上作政府工作报告（详见附件2），第三部分“2019年政府工作任务”第六项“促进区域协调发展，提高新型城镇化质量”提出“落实粤港澳大湾区发展规划纲要，促进规则衔接，推动生产要素流动和人员往来便利化”。

这是中央文件层面首次提出“规则衔接”，而其较为宏观，并未涉及司法法律领域的具体内容。

### （三）在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话

2020年10月14日，习近平在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上的讲话（详见附件3），第六点“积极作为深入推进粤港澳大湾区建设”提出“要抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动三地经济运行的规则衔接、机制对接，加快粤港澳大湾区城际铁路建设，促进人员、货物等各类要素高效便捷流动，提升市场一体化水平。”

这是党和国家领导人讲话中首次完整提出“规则衔接、机制对接”，主要强

调粤港澳三地经济运行，并未涉及司法法律领域的具体内容。

#### **（四）《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》**

2024年7月18日，二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（详见附件4），第27节提出“深化粤港澳大湾区合作，强化规则衔接、机制对接。”

这是中央文件层面首次完整提出“规则衔接、机制对接”，且涵盖范围更广。

## **二、最高人民法院**

### **（一）《最高人民法院关于为粤港澳大湾区建设提供司法服务和保障的意见》**

2019年5月14日，最高人民法院发布《最高人民法院关于为粤港澳大湾区建设提供司法服务和保障的意见》（未公开发布全文）。意见共6部分27条，提出了粤港澳大湾区建设的重大意义、提供司法服务保障的基本原则，明确各审判领域加强司法服务保障的举措，强调深化审判机制改革、有效利用社会资源、深化司法交流合作，以及加强组织领导、协作配合和调查研究等。

该意见仍然较为宏观，并未明确规则衔接、机制对接的具体内容。

### **（二）《人民法院服务和保障粤港澳大湾区建设情况报告（2019—2022）》**

2022年6月23日，最高人民法院发布《人民法院服务和保障粤港澳大湾区建设情况报告（2019—2022）》（详见附件5）。报告从完善制度机制、深化司法交流合作、畅通规则衔接、发挥司法职能、完善跨域司法服务5个方面介绍了人民法院服务保障粤港澳大湾区建设的基本情况。其中，“畅通规则衔接”主要介绍了健全区际司法协助体系、完善民商事判决认可和执行机制、完善仲裁领域协助机制、完善送达取证协助机制等内容。

该报告所述规则衔接的工作集中在区际司法协助方面。

### **（三）服务保障粤港澳大湾区建设专项工作小组**

最高人民法院成立服务保障粤港澳大湾区建设专项工作小组，由最高人民法院相关部门和广东省高级人民法院共同组成，坚持系统观念，强调一体统筹，压茬推进落实，联动四级法院形成工作合力。

### **（四）区际司法协助安排和相关文件**

最高人民法院与香港签署《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和协助破产程序的会谈纪要》，与港澳分别签署《关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排》《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排》《关于内地与澳门特别行政区就仲裁程序相互协助保全的安排》，发布《关于开展认可和协助香港特别行政区破产程序试点工作的意见》。

《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排》比此前《关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行当事人协议管辖的民商事案件判决的安排》涵盖的判决范围更广，但仍未涵盖知识产权、海事等特别案

件。“新安排”于签署后 5 年生效，主要原因是香港本地附属法例立法进程较慢。有观点认为，香港本地社会普遍担心“新安排”涵盖的判决范围广、导致绝大多数内地判决可通过认可执行程序而在香港获得效力、损害香港的独立司法权。新安排实施后，香港法院曾以内地跨行政区划集中管辖涉港案件的法院对案件并不享有管辖权为由不予认可和执行内地判决。可见，香港法院对内地司法管辖制度不够了解，且在执行安排过程中双方欠缺信息沟通机制。2025 年 11 月 7 日香港终审法院首席法官张举能率香港司法机构代表团访问广东时，广东省高级人民法院曾提出这一问题，香港司法机构认为在处理个案时与内地法院沟通信息不符合既有做法、内地与香港也没有对此建立沟通机制。

### **（五）加强司法法律交流合作的会谈纪要**

最高人民法院分别与港澳签署关于加强司法法律交流合作的会谈纪要（未公开发布全文）。

根据纪要安排，内地与香港法院于 2024 年起开展专业交流。内地法院先后选派 3 批共 11 名法官赴香港高等法院进行为期 3 个月的专业交流，香港法院先后选派 2 批共 6 名法官分别赴广东省高级人民法院、上海市高级人民法院进行为期 1 个月的专业交流。

此项活动对增强两地司法人员对对方司法制度的了解具有重要作用，但受客观因素限制，惠及人员较少。

### **（六）其他**

制定《最高人民法院关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》《最高人民法院关于人民法院进一步为“一带一路”建设提供司法服务和保障的意见》《最高人民法院关于支持和保障深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》《最高人民法院关于支持和保障横琴粤澳深度合作区建设的意见》《最高人民法院关于支持和保障全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放的意见》，发布《内地与香港特别行政区民商事司法协助的实践》白皮书。举办海峡两岸暨香港澳门司法高层论坛，邀请港澳司法高层作为中方正式代表参加中华司法研究高峰论坛、海上丝绸之路司法合作国际论坛。聘请 4 名港澳专业人士担任国际商事法庭专家委员会专家委员。与香港城市大学延续内地法官培养机制，与澳门大学建立合作机制，合作培养硕士、博士。

上述举措对推动规则衔接、机制对接亦具有一定作用。

## **三、广东省高级人民法院**

### **（一）《广东省高级人民法院推进粤港澳大湾区建设三年行动方案》**

方案的制定程序：方案由研究室牵头统筹，各审判业务部门根据职能提出具体建议举措。

2020 年 1 月 11 日，广东省高级人民法院印发第 1 个三年行动方案（详见附件 6）。方案共 24 条，提出总体要求和构建法治化发展环境、推动司法规则衔接、深化司法交流合作、加强组织保障的具体措施。其中，“推动司法规则衔接”提

出加强诉讼服务对接、推动诉讼规则对接、推进实体规则衔接、统一商事调解规则、完善跨境法律查明、推动跨境执行合作等举措。方案提出的“网上授权委托见证”“适用简易程序和独任制审理案件”“允许香港或者澳门独资企业在内地选择适用本地法律解决纠纷”等多项内容已经（部分）实现。

2022年12月16日，广东省高级人民法院印发第2个三年行动方案（2022—2024年）（详见附件7）。方案共24条，提出总体要求和构建一流法治化营商环境、促进司法规则衔接融通、完善司法服务保障机制、深化司法交流合作、加强组织保障的具体措施。其中，“促进司法规则衔接融通”提出推进民商事法律规则衔接、加大诉讼程序规则对接、完善域外法查明和适用机制、深化跨境执行联动机制、推进专业领域职业资格互认等举措。方案提出的“准许在大湾区内地注册的港资、澳资企业协议选择香港、澳门法律解决商事纠纷”“建设粤港澳大湾区法律查明平台和域外法专家库”等多项内容已经（部分）实现。

2025年4月3日，广东省高级人民法院印发第3个三年行动方案（2025—2027年）（详见附件8）。方案共23条，提出指导思想和营造国际一流法治化营商环境、强化司法规则“软联通”、创新大湾区特色审判体系、深化跨境司法交流合作、加强组织实施的具体措施。“强化司法规则‘软联通’”提出完善商事司法规则衔接、提升跨域诉讼服务效能、加强诉讼程序规则衔接、完善域外法查明机制、推进跨境纠纷多元化解等举措。方案提出的“港资港法港仲裁”“澳资澳法澳仲裁”“健全全省统一的域外法律查明专家库”等多项内容已经（部分）实现。

方案提出了推动规则衔接、机制对接的具体任务清单，部分内容已经（部分）实现，个别具体问题上也存在落实困难。如，方案提出推广“网上授权委托见证”，便利了港澳当事人在内地法院诉讼，但因取消了传统的公证转递方式，司法部下属的中国法律服务（香港）有限公司曾多次交涉此项改革举措影响其公证业务发展的问題。

## **（二）《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引》**

指引的制定程序：指引由民四庭牵头起草，经向研究室及相关审判业务部门、相关中级人民法院征求意见，向内地法律专家和港澳法律专家（港澳法院法官、律师、高校学者）征求意见，向相关行政职能部门征求意见（第3个指引曾向广东省外汇管理局征求意见），向最高人民法院对口指导部门征求指导意见（研究室、民四庭为主），提请审判委员会讨论，报送最高人民法院研究室进行规范性文件审查后印发，并在印发后分别报送最高人民法院和广东省人大常委会备案。

指引制定过程中各方的基本立场：1. 广东法院希望积极争取授权，在不明显违反现行法律规定的情况下，充分借鉴港澳规则，在大湾区先行先试，着力推动大湾区内地与港澳之间的规则衔接、机制对接；2. 最高人民法院在业务指导和审查备案中，重点关注指引是否与现行法律规定一致、大湾区的做法是否与内

地其他区域一致，避免大湾区形成自己特有的规则而与内地既有做法出现疏离；

3. 港澳法律专家主要对指引所涉的港澳规则是否准确提出意见，部分港澳法律专家并不关心内地法院是否借鉴港澳规则，认为这是内地法院自己的选择。

2022年12月29日，广东省高级人民法院印发第1个指引即《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（一）》（详见附件9）。指引共15条，主要涉及审判程序和法律适用问题，针对跨境平行诉讼的处理、确认管辖协议适用的法律、认定当事人诉讼权利义务适用的法律、确认港澳企业信息资料的途径、在线办理授权委托见证手续、适用港澳法律送达诉讼文书、港澳公文书证的证明力、港澳生效裁判裁决认定事实的证明力、港澳法院诉讼中陈述的证明力、港澳当事人身份的认定、港澳资企业选择域外法的效力、港澳专家证人出庭作证、适用小额诉讼程序审理涉港澳案件、诉讼费用的负担、指引施行日期等问题作出规定。借鉴港澳规则作出变通规定的主要有：1. 按照符合港澳法律或者惯例的方式向港澳当事人送交诉讼文书（第5条，衔接港澳送达规则）；2. 当事人请求支付在港澳通过诉讼、仲裁、调解等方式解决纠纷产生的费用的，内地法院可以根据费用产生地的标准支持（第14条，衔接港澳讼费规则）。

2024年1月10日，广东省高级人民法院印发第2个指引即《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（二）》（详见附件10）。指引共18条，主要涉及港澳证人出庭问题，针对指引适用范围、港澳证人的认定、港澳证人资格的认定、免于作证申请的处理、作证方式、交叉询问的适用范围、交叉询问前的准备、交叉询问中的提问顺序、主询问、反询问、复询问、询问证人的规则、不适当引导证人的认定、交叉询问中审判人员应当询问的内容、证人申请查阅资料、证人的对质、证人的申辩、港澳证人出庭作证的费用、指引施行日期等问题作出规定。借鉴港澳规则作出变通规定的主要有：1. 按照港澳法律认定证人是否可就特定事项免于作证（第4条，衔接港澳作证豁免规则）；2. 组织当事人及诉讼代理人采用交叉询问方式询问证人（第6条至第13条，衔接港澳交叉盘问规则）。

2025年8月8日，广东省高级人民法院印发第3个指引即《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（三）》（未公开发布全文）。指引共12条，主要涉及涉港澳民间借贷纠纷，是首个针对实体规则的指引，针对指引适用范围、涉港澳民间借贷合同的法律适用、合同成立的认定、利息司法保护范围、职业放贷行为的效力、超付利息及欠款的抵充计算方式、指引施行日期等问题作出规定。其中，第4条至第11条均系对适用港澳法律如何裁判作出规定，旨在帮助内地法院准确查明及适用域外法律。

适用上述指引裁判的案件仍不多见。制定第3个指引的过程中，曾有观点认为如公开发布指引全文，可能会造成当事人制造连结点选择准据法。

广东省高级人民法院现正制定第4个指引，2026年2月3日向最高人民法

院征求意见。《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（四）（征求意见稿）》（详见附件 11）共 20 条，主要涉及涉港澳公司相关纠纷，针对就港澳公司提起特定类型诉讼的管辖、已注销港澳公司的民事诉讼主体资格、进入清盘程序公司的代表人、香港离岸公司主体资格资料的认定、通过香港公司秘书进行送达、港澳公司股东提起股东代表诉讼条件的法律适用、港澳公司法人人格否认的法律适用、损害港澳公司或公司债权人利益责任纠纷的法律适用、港澳公司对外担保的法律适用、港澳公司股东的责任形式、对港澳公司的有权代表、对港澳公司的表见代表、董事冲突行为的认定、港澳公司股东提起股东代表诉讼的条件、适用港澳法律否认公司法人人格、港澳一人公司法人人格否认、港澳公司股权的优先购买权、港澳公司董事的自我交易行为、港澳公司对外汇担保的效力、港澳公司注销后股东的责任等问题作出规定。其中，第 10 条至第 15 条、第 17 条至第 20 条均系对适用港澳法律如何裁判作出规定，旨在帮助内地法院准确查明及适用域外法律。

### **（三）粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例**

2019 年 12 月起，广东省高级人民法院先后发布粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例 8 批共 120 个（第 1 批至第 6 批案例详见附件 12，已集结出版《粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例汇编》一书；第 7 批详见附件 13，第 8 批详见附件 14），涵盖刑事、民事、行政、区际司法协助、执行等类型，现正在编写第 9 批案例。

遴选案例时兼顾指导意义与宣传价值，部分案例中的法律问题成为起草规则衔接指引的素材，部分案例以宣传为主。

### **（四）粤港澳大湾区司法案例研讨会**

粤港澳大湾区司法案例研讨会，由粤港澳三地法官、律师用模拟庭审的方式，分别按照内地、香港、澳门诉讼程序对同一起案件进行审理和裁判，以兹比较内地与港澳法律规则的异同。

2020 年 1 月 6 日，第一届粤港澳大湾区司法案例研讨会在广州举办，对一宗跨境商标权保护案件进行模拟庭审。庭审结束后，三地法官分别介绍案件审理、裁判思路和适用的法律。

2022 年 4 月 23 日，第二届粤港澳大湾区司法案例研讨会以线上线下相结合的方式在广州举办，对一宗跨境买卖合同纠纷进行模拟庭审。庭审结束后，三地法官分别介绍案件审理、裁判思路和适用的法律，内地与港澳高校学者围绕“管辖冲突与协调”“证据规则比较与借鉴”“域外法查明的合作”等问题进行学术研讨。

广东省广州市中级人民法院、广州市南沙区人民法院也曾采用这一方式（适用各自诉讼程序模拟同一案件）举办案例研讨会。

### **（五）《广东省高级人民法院关于法律专家协助查明域外法的指引》**

2022 年 9 月 19 日，广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于法律专家协助查明域外法的指引》。指引共 10 条，对通过法律专家协助查明域外法

的程序问题作出规定。

#### **（六）设立域外法查明专家库**

2023 年 10 月 23 日，广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于设立域外法律查明专家库的通知》。通知将 20 位香港法律专家、10 名澳门法律专家纳入全省法院统一的域外法律查明专家库。

#### **（七）粤港澳大湾区法律查明平台**

2023 年 6 月 30 日，由广东省高级人民法院主办、广东省广州市中级人民法院承办的粤港澳大湾区法律查明平台上线。平台包含 35,734 部域外法律法规、68,695 份适用域外法的裁判文书、457 件域外法查明案例、5 家域外法律查明机构、30 名域外法律查明专家。

#### **（八）《广东自贸区跨境商事纠纷调解规则》**

2019 年 12 月 30 日，广东省高级人民法院、广东省司法厅联合印发《广东自贸区跨境商事纠纷调解规则》（未公开发布全文）。规则共 15 条，对规则适用范围、商事调解的原则、商事调解适用的法律、调解员资格、商事调解的期限、地点和方式、商事调解的收费、调解协议的形式、规则的参照适用、规则施行日期等问题作出规定。

#### **（九）建立港澳特邀调解员名册**

2023 年 10 月 23 日，广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院关于建立广东法院港澳特邀调解员名册的通知》。通知将 95 名香港特邀调解员、25 名澳门特邀调解员纳入全省法院统一的港澳特邀调解员名册。

#### **（十）吸纳港澳调解组织成为粤港澳大湾区特邀调解组织**

2024 年 5 月 23 日，广东省高级人民法院印发《关于吸纳港澳调解组织成为粤港澳大湾区特邀调解组织的试点方案》。方案明确了吸纳的港澳调解组织、管理方法、申请加入特邀调解组织的程序要求、港澳特邀调解组织的工作职责。根据方案，香港国际调解中心成为广州知识产权法院特邀调解组织；香港调解会、香港和解中心、内地—香港联合调解中心成为深圳前海合作区人民法院特邀调解组织。

#### **（十一）《关于充分发挥仲裁职能作用 服务粤港澳大湾区高质量发展的实施意见》**

2025 年 7 月 14 日，广东省高级人民法院、广东省司法厅联合印发《关于充分发挥仲裁职能作用 服务粤港澳大湾区高质量发展的实施意见》。意见共 29 条，提出推进港（澳）资港（澳）法港（澳）仲裁、加强国际一流仲裁机构建设、建立统一示范规则和线上争议解决平台、加强服务新质生产力、促进仲裁与诉讼有机衔接、建立大湾区仲裁及仲裁司法审查案例库、加强涉外仲裁人才培养培训、加大宣传提升影响力的具体措施。

#### **（十二）《粤港澳大湾区法律交流与互鉴框架安排》**

2019 年 9 月 7 日，广东省高级人民法院与香港政府律政司签署《粤港澳大

湾区法律交流与互鉴框架安排》。

### （十三）《广东法院服务保障粤港澳大湾区建设白皮书》

2025年1月9日，广东省高级人民法院发布《广东法院服务保障粤港澳大湾区建设白皮书（2019—2024年）》（详见附件15）。白皮书从提高政治站位 构建司法保障大格局、立足服务大局 营造法治化营商环境、强化规则衔接 推进法治融合发展、提升审判质效 打造跨境解纷优选地、深化交流合作 凝聚法治建设共识5个方面介绍广东法院服务保障粤港澳大湾区建设的基本情况。其中，“强化规则衔接 推进法治融合发展”主要介绍强化诉讼程序规则衔接、完善域外法查明适用机制、深化跨境执行联动机制等内容。

### （十四）其他

制定《广东省高级人民法院关于办理司法协助案件的工作指引》《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区三年行动方案》《广东省高级人民法院关于服务和保障广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，发布《广东省高级人民法院关于涉外涉港澳台民商事诉讼程序问题的解答》《广东省高级人民法院关于适用〈最高人民法院关于内地与香港特别行政区法院相互认可和执行民商事案件判决的安排〉有关问题的解答》。

## 四、其他法院

### （一）广州法院

#### ——司法规则衔接工作指引

广州市南沙区人民法院制定《民商事案件证据开示指引》《涉港商事案件属实申述规则适用规程》《委托当事人送达实施细则》《涉港澳台民商事案件庭前事实清理规程》《类案辩论程序诉讼指引》。

在广州市南沙区人民法院率先探索的基础上，广东省广州市中级人民法院制定《涉外民商事案件律师调查令指引（试行）》《涉外民商事案件证据开示指引（试行）》《涉外民商事案件属实申述指引（试行）》《涉外民商事案件委托当事人送达指引（试行）》《涉外民商事案件交叉询问指引（试行）》《涉外民商事案件类案辩论指引（试行）》等8个司法规则衔接工作指引和13个配套文书模板。

指引借鉴港澳开案陈词、属实申述、提倡答辩、交叉询问、清理批示等规则。

广州市越秀区人民法院制定《境外证人远程在线作证的指引》。

广州市南沙区人民法院制定《关于知识产权民事案件要约和解程序的适用指引》。

#### ——授权见证通

2020年6月10日，广东省广州市中级人民法院创建“ AOL 授权见证通”，为法官、当事人和诉讼代理人提供在线授权见证服务。

#### ——涉外送达通

广东省广州市中级人民法院与公安、市场监管等部门建立信息共享机制，提升获取送达信息的准确率，运用网络信息工具实现域外送达。

### ——“E 法亭”

广州互联网法院在香港布置“E 法亭”，便利境外当事人参与庭审活动。

这一举措是否属于司法权跨境延伸？

### ——其他

广州市南沙区人民法院制定《域外法查明与适用规程》《域外送达操作手册》。

## （二）深圳法院

### ——司法规则衔接工作指引

深圳前海合作区人民法院制定《关于深入推进跨境商事诉讼规则衔接工作指引》及推进司法诚信体系建设、简化涉港澳诉讼程序、专家协助查明域外法、粤港澳大湾区律师代理案件等 8 个司法规则衔接工作指引。

指引借鉴港澳属实申述、交叉询问、律师费转付等规则。

### ——法律规则比较研究

深圳前海合作区人民法院编制《内地与香港地区公司股权转让规则比较白皮书》《内地与香港地区民间借贷规则比较白皮书》，出版《粤港澳大湾区法律规则衔接研究》系列丛书（现已出版公司法篇、诉讼规则篇、民间借贷篇 3 册），开展买卖合同、国际货物运输合同、委托理财合同、代理合同、保证合同、金融借款合同、损害公司利益、损害公司债权人利益共 8 类跨境商事法律规则的比较研究。

### ——其他

制定《域外法查明办法》《关于涉外涉港澳台案件中专家查明域外法工作指引》《内地与香港公司股权转让法律规则差异清单》《内地与香港民间借贷规则差异清单》。

## （三）珠海法院

### ——法律规则比较研究

广东省珠海市中级人民法院出版《内地与澳门民商事法律实体规则对读（中葡双语·第一批）》，聚焦民间借贷、合同违约责任、公司中小股东保护等领域开展法律规则比较研究。

### ——“一案两答”对读案例

2002 年 12 月起，广东省珠海市中级人民法院先后发布“一案两答：珠澳民商事对读案例”4 批共 40 个（已集结出版《一案两答：珠澳民商事对读案例（第一辑）》）。

## 五、其他机关

### 广东省推进大湾区规则衔接机制对接典型案例

2023 年 4 月起，广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室先后发布广东省推进大湾区规则衔接机制对接典型案例 3 批共 52 个。其中，第 1 批共 20 个案例（详见附件 16），覆盖信用、法律、科研、社保、交通、医疗、金融、政务服务等领域。第 2 批共 16 个案例（详见附件 17），第 3 批共 16 个案例（参见

附件 18), 覆盖要素跨境流动类、民生融合、营商环境、重大平台建设等领域。

法律领域的案例包括: 1. 港澳律师实现在大湾区内地九市便利执业(第 1 批案例 2); 2. “域外法查明通”: 科技赋能破解域外法查明难题(第 1 批案例 9); 3. 横琴打造琴澳跨境法律服务新模式(第 1 批案例 18); 4. 前海创新跨境商事法律规则衔接机制对接(第 1 批案例 19); 5. 首个大湾区商事纠纷司法规则衔接指引出台(第 2 批案例 7)。

## **六、非官方举措**

### **(一) 通过管辖协议协调管辖冲突、降低诉讼成本**

内地与港澳尚未就协调诉讼管辖冲突达成制度性安排。《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引(一)》倡导以“礼让原则”处理区际诉讼管辖积极冲突, 其第 1 条规定, 内地法院和港澳法院均有管辖权的案件, 当事人向港澳法院提起诉讼被受理后, 又向内地法院就同一争议提起诉讼, 内地法院可以裁定不予受理。实践中, 适用该条的情形并不常见。当事人可以通过管辖协议协调管辖冲突、降低诉讼成本。在内地与港澳法院对同一争议均具有管辖权的情况下, 当事人更愿意向内地法院起诉而非先向港澳法院起诉。与内地没有其他必要联系、内地法院原本欠缺管辖依据的案件, 当事人出于诉讼成本的考虑, 也愿意选择内地法院管辖。

### **(二) 将域外法的内容并入合同以实现法律适用的选择**

根据《最高人民法院关于在粤港澳大湾区内地登记设立的香港、澳门投资企业协议选择港澳法律为合同适用法律或者协议约定港澳为仲裁地效力问题的批复》, 当事人一方或者双方为在粤港澳大湾区深圳市、珠海市登记设立的香港、澳门投资企业, 协议选择香港特别行政区法律、澳门特别行政区法律为合同适用的法律并在诉讼中主张适用该法律, 人民法院经审查认为不违反国家法律强制性规定且不损害社会公共利益的, 予以支持。实践中, 在内地注册的港资、澳资企业选择适用港澳法律的意愿并不强烈。即使其在合同中约定适用港澳法律, 也常在诉讼过程中变更其选择, 转而同意适用内地法律。如果当事人对适用某一港澳法律规则具有强烈意愿, 则可将该港澳法律内容直接订入合同, 使其成为合同条款的一部分。这样做更有利于降低查明和适用域外法律的成本。

## **七、调研访谈**

### **(一) 内地**

1. 2023 年 10 月 12 日广东省高级人民法院原院长龚稼立口头谈话: 以前内地法院的案件就是按照内地法律来审理, 现在要推进规则衔接, 不能光靠内地法律处理跨境纠纷, 也要充分参照港澳法律, 这才符合粤港澳大湾区经济融合发展的需要。中央提出的规则衔接, 就是研究如何处理法律规则的差异。如果没有差异, 依照内地法和依照港澳法都属于侵权或者犯罪, 就可依法判决。但在有差异的情况下, 我们是更多是尊重当事人的意愿, 还是尽可能按照内地法律处理? 这是衔接的难点。港澳的当事人来内地打官司, 我们过去都按照自己的法律处理。

现在我们提出要促进规则衔接，就要考虑港澳会怎么处理、怎么处理才更公平合理、更有利于粤港澳大湾区经济融合发展，要换个角度思考。不是说哪个好或者哪个不好。而是说怎么处理更公平、更合理、更能够保证当事人的权益。规则衔接就是研究这个问题。

2. 2023年10月9日广东省高级人民法院书面材料：推动规则衔接、机制对接的困难，一是理论研究方面，对大湾区法律规则衔接和机制对接的原理、体系、路径和方法研究还不够透彻，对规则衔接、机制对接的现实需求调研尚不够扎实，推动司法规则衔接和机制对接的思路还不够开阔；二是体制机制方面，现行探索举措涉及对现行法律规定的突破，陷入瓶颈阶段，进展较为缓慢，内地与港澳尚未形成广泛共识，粤港澳三地相向而行的力度并不平衡，法律共同体的合力不足，对具体工作措施的统筹不够，举措欠缺整体性、系统性与协同性，经验成果的总结运用不够及时；三是司法协助与交流方面，内地与港澳未建立司法协助方面的联系与协调机制，定期化、常态化的交流机制尚未能有效建立；四是人才储备方面，涉港澳审判人才的储备、选拔、培养长效机制还不健全。

3. 2023年10月9日广东省广州市中级人民法院书面材料：推动规则衔接缺乏权力机关授权，也缺乏上位法依据，创新受限，各项创新实践难以落地执行；缺乏统一领导，也未设立跨法域机构进行全局统筹，难以形成规模效应和示范效应。实现规则衔接，需要三地目标一致、共同探索。现了内地法院作出许多有益尝试，但香港的积极性不足。目前的规则衔接仅停留在内地借鉴港澳法律规范的阶段，实体规则的衔接薄弱，尚未形成格局，与高校、律协的合作也有待加强。

4. 2023年10月12日广东省深圳市中级人民法院书面材料：推动规则衔接，一是诉讼规则问题，要简化跨境商事案件诉讼程序，提升港澳主体参与诉讼的便捷度和体验感；二是实体规则衔接问题，要进一步尊重当事人的意思自治，支持港澳诉讼主体选择熟悉的法律解决纠纷，通过完备的域外法查明与适用体系保障域外法的准确适用；三是调解规则衔接问题，现在的商事调解立法滞后、规则零散，无法满足发展需求。

5. 2023年10月10日深圳市律师协会书面材料：深入推进规则衔接需要解决的问题，一是司法合作成本高，港澳享有独立司法权与终审权，三地没有共同的终审机构；二是公民认知水平和法律服务业发展成熟度差异大；三是生产要素便捷自由流动的良好局面难以在短时间内一蹴而就；四是执法水平参差，信息共享渠道少；五是港澳缺乏与内地规则衔接的内驱力。

## （二）香港

1. 2024年10月7日香港高等法院聆案官杜洁玲口头谈话：内地比较看重实体，香港更加注重程序公义，二者存在很大差别，内地和香港应当互相借鉴。内地的程序不太完善，但香港讲法律程序有些时候也太过了。

2. 2025年11月14日香港高等法院聆案官何展鹏口头谈话：之前不了解内地的情况，去了广州交流才知道，内地法院审理案件，两三个月就有结果，这在

香港看来是无法想象的。现在很多方面，内地做的比香港好，香港需要向内地学习。

3. 2023 年 10 月 9 日梁浩然律师事务所陈少彬律师口头谈话：内地与香港的法律体系不同，两地立案、庭审都有很大差别。内地法院的效率比香港更快，处理案件更直接。香港法院比较注重程序方面的工作。香港注重程序、公平、证人证言对抗性的辩论，这种制度也是他的优点。而内地现在的效率处理案件、执行方面，都有很强的优势在。

### （三）澳门

2023 年 10 月 9 日澳门力图律师事务所高级合伙人李焕江口头谈话：内地和港澳可以考虑以“安排”的方式再做一些突破，比如送达文书、调查取证。在证据调查时可以委托另一地法院收集一些问题，提供一些联络。如果证人没有在澳门而在内地，澳门法官可以提供问题，通过内地法官询问在内地的当事人。大湾区民商事纠纷倡导仲裁和调解，有一点很重要，也很迫切。我国加入《新加坡调解公约》，这只解决了国与国之间的问题，没有解决国家内部各区域的问题。我们更加需要把内地和港澳的“安排”做好。现在香港有调解法，澳门还没有完整的制度，但这也并不影响内地和澳门先确认、再执行。

### （四）其他

2023 年 10 月最高人民法院咨询委员会第五调研组在广东就“司法服务和保障粤港澳大湾区跨境商事规则衔接”专题进行调研，共收集相关意见和建议 109 条（详见附件 19）。

## 八、附件

1. 《粤港澳大湾区发展规划纲要》
2. 2019 年政府工作报告
3. 在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的讲话
4. 《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》
5. 《人民法院服务和保障粤港澳大湾区建设情况报告》
6. 《广东省高级人民法院推进粤港澳大湾区建设三年行动方案》
7. 《广东省高级人民法院推进粤港澳大湾区建设第二个三年行动方案（2022—2024 年）》
8. 《广东省高级人民法院服务保障粤港澳大湾区建设第三个三年行动方案（2025—2027 年）》
9. 《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（一）》
10. 《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（二）》
11. 《广东省高级人民法院关于粤港澳大湾区内地人民法院审理涉港澳商事纠纷司法规则衔接的指引（四）（征求意见稿）》

12. 广东法院粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例（第一批至第六批）
13. 广东法院粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例（第七批）
14. 广东法院粤港澳大湾区跨境纠纷典型案例（第八批）
15. 《广东法院服务保障粤港澳大湾区建设白皮书（2019—2024 年）》
16. 广东省推进粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例（第一批）
17. 广东省推进粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例（第二批）
18. 广东省推进粤港澳大湾区规则衔接机制对接典型案例（第三批）
19. 《关于司法服务和保障粤港澳大湾区跨境商事规则衔接意见建议的汇总情况》